

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

2^{da}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 371

INFORME NEGATIVO

11 de septiembre de 2025

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO SEP11'25am9:47

gmcr

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 371, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 371 propone establecer mediante ley el "Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré", adscrito a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. La pieza legislativa también crea el cargo de Director del Programa de Internado Ejecutivo y Jóvenes Voluntarios de la Oficina del Gobernador, quien tendría la responsabilidad de organizar y administrar dicho programa. Además, dispone la elaboración de un reglamento interno y faculta al Director para establecer criterios de selección de participantes.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 371 propone formalizar en ley el denominado "Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré", con el objetivo de brindar a estudiantes universitarios y de posgrado experiencias prácticas en la Rama Ejecutiva. Sin embargo, tras el análisis de esta Comisión y la revisión de la ponencia de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Educación, resulta evidente que la medida es innecesaria, pues lo que esta busca atender, se está ofreciendo en estos momentos.

El internado que la medida propone ya fue creado en el año 2017 mediante la Orden Ejecutiva OE-2017-034 y recientemente fortalecido a través de la OE-2025-021, encontrándose en plena operación y con convocatorias abiertas para la participación estudiantil. Pretender su recreación mediante legislación no solo es redundante, sino

que también genera confusión respecto a la finalidad real del programa y la forma en que interactuaría con la estructura ya existente.

De igual modo, la medida presenta deficiencias sustantivas que afectan su coherencia normativa y operativa: no define con precisión los alcances del internado, omite requisitos esenciales de preparación académica y experiencia para el cargo de Director, y no establece criterios mínimos de selección para los participantes. Estos vacíos, sumados a la falta de armonización con la Ley 114-2022, conocida como *Ley de Internados Justos de Puerto Rico*, y la Ley 187-2024, que regula los internados en el Gobierno del Estado Libre Asociado, colocan en entredicho la utilidad y viabilidad de la propuesta.

A la luz de estos señalamientos, esta Comisión considera que el P. del S. 371 no atiende una necesidad real de política pública, duplica esfuerzos previamente establecidos y carece de los elementos técnicos indispensables para garantizar un programa de internado justo, coherente y sostenible.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA



La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, en estricto cumplimiento de su responsabilidad constitucional y su deber ministerial de evaluar las medidas ante su consideración, cursó solicitudes formales de memoriales explicativos a diversas agencias concernidas, con el propósito de allegar insumos técnicos y administrativos que permitieran realizar un análisis ponderado del contenido del Proyecto del Senado 371. En específico, se solicitó la comparecencia escrita de Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Educación. A continuación, se expone lo expresado por estas entidades.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

La Universidad de Puerto Rico compareció mediante memorial explicativo, suscrito por su Presidente Interino, para expresar su posición en torno al P. del S. 371. La agencia mostró reserva sobre el contenido de la medida y recomendó al Senado de Puerto Rico que se estudie la medida "con mayor detenimiento en cuanto a su finalidad, propósitos e implementación.

El P. del S. 371 propone establecer mediante ley el "Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré", adscrito a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. La pieza legislativa también crea el cargo de Director del Programa de Internado Ejecutivo y Jóvenes Voluntarios de la Oficina del Gobernador, quien tendría la responsabilidad de organizar y administrar dicho programa.

Según se indica en el memorial, la medida tiene similitud con un internado que lleva el mismo nombre, el cual fue creado en el 2017, mediante la Orden Ejecutiva 2017-034. Además, le primer centro docente de Puerto Rico expuso que tan reciente como en 2024 se aprobó la Ley Núm. 187-2024, conocida como "Ley de Internados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la que en su exposición de motivos dispone que, el Gobierno de Puerto Rico, a través de sus diferentes instrumentalidades, ofrece alternativas de internados a estudiantes universitarios.

En específico, la exposición de motivos de la citada ley dispone que el Gobierno de Puerto Rico, "a través de sus diferentes instrumentalidades, ofrece alternativas de internados a estudiantes universitarios. Entre estos, el Internado Luis A. Ferré Aguayo, en el cual el interno se desempeña en las tareas pertinentes a la Rama Ejecutiva. También, se ofrece el Internado Jorge Alberto Ramos Comas, en el cual los solicitantes viven al máximo la experiencia de la Rama Legislativa en la oficina de algún legislador o en alguna de las múltiples comisiones legislativas. Asimismo, está el Internado Córdova y Fernós, el cual ofrece una experiencia legislativa en el Congreso de los Estados Unidos de América".

La Universidad de Puerto Rico resalta varios aspectos problemáticos del proyecto que los llevan a recomendar, a esta Comisión, su estudio con mayor detenimiento. El primer aspecto es el de redundancia. La universidad del Estado expone que el Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré ya fue creado y se encuentra en operación bajo órdenes ejecutivas vigentes. Legislar nuevamente sobre el mismo genera confusión y posibles conflictos de normativa.

Segundo y de la mano del primero aspecto, la Universidad señala que no está claro de la medida si se busca crea un programa nuevo o si simplemente replica el existente, lo que abona a la ambigüedad en su aplicación.

El tercer aspecto va dirigido al cargo de Director del Programa que propone la medida en estudio. La UPR expresó que los criterios para el cargo de Director del Programa carecen de exigencias claras en términos de preparación académica y experiencia profesional. En particular, el memorial recomienda que "se consideren y se añadan requisitos específicos que aborden las cualificaciones del puesto. Esto, a fin de que los internos seleccionados a través del programa se beneficien de la guía y mentoría de un funcionario que fomente su desarrollo académico y profesional".

El cuarto aspecto destacado por la UPR en su memorial es la inobservancia de leyes vigentes. El primer centro docente resalta que medida no atiende los requisitos establecidos por la Ley 114-2022, Ley de Internados Justos de Puerto Rico, ni por la Ley 187-2024, Ley de Internados del Gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, esto puede provocar inconsistencias normativas y riesgos de incumplimiento con las garantías mínimas de compensación y protección a los estudiantes.

Por último, el memorial expone que, aunque el Artículo 5 de la medida en estudio dispone que el reglamento interno definirá los requisitos de admisión, no se establecen criterios mínimos en la propia ley. Esto representa una omisión sustantiva que debilita la transparencia y uniformidad del proceso de selección.

La Universidad del Estado recomienda que la medida legislativa se evalúe con mayor detenimiento en cuanto a su finalidad, propósitos e implementación.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación compareció mediante memorial explicativo, suscrito por su Secretario, el Lcdo. Eliezer Ramos Parés, para expresar su posición institucional en torno al P. del S. 317. La agencia manifiesta su respaldo a la medida acompañada con varias recomendaciones a la misma.

El Departamento plantea que se debe clarificar varios términos y artículos de la medida. En específico, la agencia recomienda que se clarifique el término "vocacional" por "educación técnica" para que no se confunda con la educación ocupacional de 9-12 o corregir el alcance del proyecto.

De igual forma, el memorial expone que se debe aclarar el alcance de la medida. Este discute que de las disposiciones de la medida legislativa no surge con claridad si esta aplica a las escuelas secundarias del Departamento de Educación de Puerto Rico o a los estudiantes universitarios en etapas avanzadas de sus estudios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, certifica que, el P. del S. 371 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Tras el análisis realizado, esta Comisión entiende que el P. del S. 371 no debe ser aprobado. La medida resulta innecesaria y redundante, pues el Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré ya existe desde el año 2017 mediante orden ejecutiva y ha sido fortalecido en 2025, encontrándose en plena operación. Su aprobación legislativa, lejos de añadir valor, generaría duplicidad normativa y posibles conflictos con la estructura vigente.

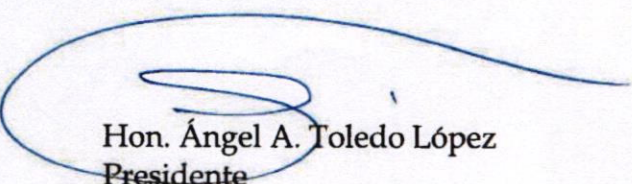
Asimismo, la pieza legislativa presenta deficiencias sustantivas que comprometen su efectividad: carece de claridad sobre la naturaleza real del programa, omite requisitos mínimos y adecuados para el cargo de Director, y no establece criterios básicos de selección para los participantes. Estos vacíos ponen en riesgo la calidad y la transparencia de la experiencia educativa que se busca ofrecer.

De igual forma, la medida ignora la legislación vigente en materia de internados, como la Ley 114-2022 (*Ley de Internados Justos de Puerto Rico*) y la Ley 187-2024 (*Ley de Internados del Gobierno del Estado Libre Asociado*), lo cual puede generar contradicciones jurídicas y dejar desprovistos a los estudiantes de las garantías mínimas de compensación y protección establecidas por ley.

Por último, el proyecto no contiene una disposición clara sobre su financiamiento, lo cual abre la puerta a expectativas incumplibles y a riesgos fiscales para las agencias concernidas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 371.

Respetuosamente sometido,



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno